



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : TERDAKWA ANAK;
Tempat lahir : Sape ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun /01 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Denpasar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 ; ----
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 04 Juni 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 04 September 2015 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 05 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;-----

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Denpasar yang bernama **SEKTI PERTIWI, SH.MH.** dan Penasihat Hukumnya yang bernama : **NI WAYAN SUMERTI, SH.dkk.** serta kedua orang tua Terdakwa ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca : -----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan khusus dari Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Perkara terdakwa tersebut ; --

Hal.1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh SEKTI PERTIWI, SH.MH. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Denpasar berupa Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan No. 06/Litmas.An/V/2015/BAPAS, tanggal 10 Juni 2015 atas nama Terdakwa TERDAKWA ANAK; -----

Telah memperhatikan : -----

- Barang bukti yang diajukan di persidangan : -----

Telah Mendengar : -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----
3. Pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2015, No.Reg.Perk:PDM-742/DENPA.KTB/08/2015, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 01.25 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 bertempat di depan Circle-K di Jalan A. Yani Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa ke Posko Tri Murti, terdakwa bertemu dengan saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG lalu saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG bercerita kepada terdakwa bahwa saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG telah memiliki masalah dengan seseorang yang bernama SAMSUL lalu saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG pergi meninggalkan terdakwa, Kemudian sekitar pukul 23.00 wita terdakwa pergi ke Kebun tempat biasa ngumpul di daerah Tegal Denpasar, Selanjutnya saat terdakwa tiba di kebun bertemu saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG di tempat tersebut kemudian saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG mengajak terdakwa ke Lapangan Lumintang untuk mencari SAMSUL karena diketahui oleh saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG seseorang bernama SAMSUL biasa ngumpul di Lapangan Lumintang, setelah sampai di Lapangan Lumintang ternyata tidak ada SAMSUL selanjutnya terdakwa diajak langsung ke Circle-K di Jalan Ahmad Yani Denpasar setibanya di depan Circle-K Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani terdakwa melihat ada kurang lebih tujuh orang duduk-duduk di depan Circle-K, kemudian saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dan GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOGLAS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa posisinya di belakang saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dan GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOGLAS karena terdakwa tidak tahu sasaran (SAMSUL) yang akan di serang oleh saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG, lalu terdakwa melihat pertama DEVI APRIANSAH alias BANDUNG langsung memukul saksi korban MADE DONY ADI PUTRA yang dalam posisi duduk membelakangi saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dengan menggunakan kayu yang mengenai pada bagian bahu saksi korban sedangkan teman-temannya saksi korban semua melarikan diri masuk ke dalam toko Circle-K selanjutnya saksi korban MADE DONY ADI PUTRA bangun dari tempat duduknya kemudian berusaha lari masuk kedalam Toko Circle-K namun saksi korban salah masuk hingga menabrak kaca, kemudian berbalik badan sambil melindungi mukanya dengan kedua tangannya namun di pukul lagi saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG menggunakan kayu pada bahu kanannya sebanyak dua kali kemudian selanjutnya terdakwa menyangka itu adalah sasaran yang bernama SAMSUL selanjutnya saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dan GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOGLAS lari dan terdakwa menyerang saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang diambil sebelumnya di kebun tempat terdakwa bertemu dengan saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG, saat terdakwa menyerang menggunakan pipa besi tersebut saksi korban dalam posisi jongkok dan kedua tangannya melindungi mukanya lalu terdakwa memukul dengan menggunakan pipa besi tersebut pada bagian kepala atas dari arah depan sebanyak satu kali. Pada saat terdakwa memukul saksi korban terdakwa lihat pada bagian kepalanya sudah berdarah. Setelah terdakwa memukul saksi korban kemudian terdakwa melihat BAGUS MAHESA BAYU alias BAGUS menendang saksi korban MADE DONY ADI PUTRA dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri korban hingga rebah. Setelah korban tergeletak di depan Circle-K kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan saksi korban. Selanjutnya pipa besi tersebut terdakwa buang di kali (sungai) di depan Kos terdakwa ;-----

- Bahwa memang sudah di rencanakan untuk menyerang seseorang yang bernama SAMSUL saat terdakwa bertemu dengan saksi DEVI APRIANSAH

Hal.3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BANDUNG di kebun daerah Tegal Denpasar, sehingga terdakwa dengan saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG berangkat bersama-sama yang pada awalnya dicari di lapangan Lumintang tempat biasa SAMSUL ngumpul bersama teman-temannya namun karena tidak ada di Lapangan Lumintang selanjutnya terdakwa dan teman-temannya langsung menuju ke Circle-K Jalan Ahmad Yani Denpasar, namun terdakwa, saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dan GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOUGLAS melakukan penyerangan terhadap saksi korban adalah salah sasaran atau salah orang yang dimaksud , dan terdakwa hanya ikut-ikutan solidaritas terhadap saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DEVI APRIANSAH als GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias BANDUNG mengakibatkan saksi korban MADE DONY ADI PUTRA luka-luka dengan keterangan Visum Et Repertum No.058/RM/RSUKI/VI/2015 yang ditandatangani Dr Nyoman Golden Sp.BS pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, Kesimpulan : luka terbuka di kepala dan patah tulang tengkorak dan kelumpuhan otot mata kiri;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (Satu) Baju kaos oblong warna putih bergamabar perempuan warna hitam,
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng TNI,
- 1 (satu) buah kayu usuk.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MADE DONY ADI PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan korban dipukul oleh beberapa orang yang saksi korban kenal terdakwa TERDAKWA ANAK yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat di depan Circle K di jalan A. Yani Utara Denpasar ;
- Bahwa saksi korban bersama-sama dengan teman saksi datang ke Circle K untuk berbelanja dengan mengendarai sepeda motor setelah belanja saksi korban duduk-duduk sambil ngorbrol bersama teman-teman dan saat itu saksi korban duduk satu meja dengan teman perempuan saksi yang bernama ARMI, beberapa saat kemudian kurang lebih tiga puluh orang datang ke Circle K dengan membawa sepeda motor parkir di depan circle K dengan ada yang membawa double stik dan tongkat pemukul

Base Ball langsung turun dan mendekati kami kemudian teman-teman saksi kabur dan saksi sendiri tidak bisa kabur saksi dipukul dengan tongkat besi oleh saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG selanjutnya saksi ditendang dari belakang oleh BAGUS hingga saksi terjatuh yang kemudian temannya yang lain ikut memukul saksi ketika posisi saksi sedang tidur menyamping kiri dengan merintangkan kedua tangan saksi dikepala menggunakan tangan kosong kearah kepala bagian atas dan bahu kanan saksi serta punggung saksi lalu terdakwa SUKARDI memukul kepala saksi korban menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi korban masuk kedalam toko Circle K kemudian dan saksi korban terkapar dilantai dalam toko Circle K, melihat kepala saksi korban mengeluarkan darah selanjutnya saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG, BAGUS dan Temannya dan Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut kabur meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK yang telah memukul saksi korban sedangkan BAGUS menendang

Hal.5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedangkan temannya yang lain juga ada memukul saksi bersamaan dengan terdakwa TERDAKWA ANAK dan BAGUS ;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK memukul saksi sebanyak dua kali dengan mempergunakan alat berupa tongkat besi, saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG memukul berkali-kali menggunkan kayu sedangkan BAGUS menendang saksi sebanyak satu kali, kalau temannya yang lain seingat saksi melakukan pemukulan kurang lebih 10 kali dengan menggunakan double stik ;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA ANAK memukul saksi korban di kepala bagian ; ----
 - Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa TERDAKWA ANAK, saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG dan ditendang BAGUS serta teman-temannya adalah kepala bagian atas saksi korban luka dijarit masing- masing lima jaritan tiga tempat kemudian bahu kanan saksi juga luka robek lima jaritan ;-----
 - Bahwa saksi korban tidak tahu apa permasalahannya sampai saksi dipukul oleh terdakwa TERDAKWA ANAK, saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG dan ditendang oleh BAGUS serta teman-temannya dan saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya ;-----
 - Bahwa saksi korban sama sekali tidak ada melakukan perlawanan saat kekerasan yang



dilakukan terdakwa dan teman-temannya ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya luka yang di alami saksi korban terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari ; -----
- Bahwa ditempat kejadian penerangan terang oleh penerangan lampu circle K ;-----

- Bahwa saksi korban mengalami operasi Kepala bertempat di Rumah Sakit Kasih Ibu Jalan Teuku Umar Denpasar, pada tanggal 21 Mei 2015 ;-----
- Bahwa saksi korban mengalami Operasi Kepala di Rumah Sakit Kasih Ibu saksi sempat di rawat inap selama kurang lebih lima hari, dan keluhan yang masih saksi rasakan sekarang ini mata kiri tidak bisa melirik, jika sarafnya ketarik kepala saksi terasa pusing. Dan sering terasa ngilu-ngilu ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan Toko Circle-K Jalan A. Yani merupakan tempat umum, dimana tempat tersebut merupakan tempat warga masyarakat berbelanja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi DEVI APRIANSAH Als. BANDUNG** di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa teman saksi yaitu terdakwa **TERDAKWA ANAK, DIMAS GEOVANO SEBASTIAN** alias **DOUGLAS, BAGUS BAYU MAHESA** telah melakukan kekerasan bersama ketiga temannya kepada



saksi korban MADE DONI ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di depan Circle K di Jalan Ayani Utara Denpasar ; -----

- Bahwa awalnya saksi ke Circle-K Jalan A Yani Utara Denpasar untuk mencari orang yang bernama SAMSUL yang saksi dengar informasinya bahwa SAMSUL mengajak saksi berkelahi, dan SAMSUL tersebut sering ngumpul di Circle-K Jalan A Yani Utara Denpasar. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 saksi minta tolong ke orang-orang kelompok AREA 85 bahwa saksi akan mencari SAMSUL yang ngumpul di Circle K Jalan A Yani Utara Denpasar, selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita tanggal 19 Mei 2015 dekat Banjar Gelogor Denpasar tempat ngumpul kelompok AREA, saksi bertemu dengan DIMAS GEOVANO SEBASTIAN alias DOUGLAS selanjutnya dengan membawa sepeda motor masing-masing yang mana saksi digonceng teman saksi ACING, langsung ke Jalan A Yani Utara Denpasar. Dan sesampainya saksi di Circle-K Jalan A Yani Utara tiba-tiba saksi melihat terdakwa TERDAKWA ANAK dan BAGUS BAYU MAHESA juga ada disana. Selanjutnya setelah memarkir sepeda motor kemudian saksi turun dan melakukan kekerasan kepada saksi korban MADE DONI ADI PUTRA yang saksi kira saksi korban adalah SAMSUL yang saksi cari karena hanya mengetahui ada motornya SAMSUL di parkiran Circle-K ;



- Bahwa kekerasan yang saksi lakukan terhadap saksi korban MADE DONI ADI PUTRA bersama sama dengan DIMAS GEOVANO SEBASTIAN alias DOUGLAS, terdakwa TERDAKWA ANAK, dan BAGUS BAYU MAHESA, saksi memukul dengan menggunakan kayu, DIMAS GEOVANO SEBASTIAN alias DOUGLAS memukul dengan besi ulir yang ujungnya bentuk huruf T, kemudian terdakwa TERDAKWA ANAK memukul dengan besi pipa, dan BAGUS BAYU MAHESA menendang ; -----
- Bahwa saksi memukul sebanyak empat kali dengan menggunakan kayu mengarah pada bagian bahu kanan saksi korban MADE DONI ADI PUTRA, DIMAS GEOVANO SEBASTIAN alias DOUGLAS memukul dengan besi ulir yang ujungnya berbentuk T mengarah pada bagian bahu kanan saksi korban setahu saksi sebanyak sekali, sedangkan terdakwa TERDAKWA ANAK memukul menggunakan besi pipa mengarah pada bagian kepala bagian atas sebanyak sekali, dan BAGUS BAYU MAHESA menendang bagian bahu kirinya sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa setelah sampai di depan Circle K Jalan A Yani Utara saksi melihat kurang lebih delapan orang duduk dikursi luar circle K ngumpul ngumpul dan saksi korban MADE DONI ADI PUTRA saksi lihat duduk paling selatan menghadap ke utara , Selanjutnya saksi langsung turun dari



sepeda motor dan berjalan ke arah saksi korban MADE DONI ADI PUTRA yang saksi kira adalah SAMSUL selanjutnya saksi melihat kayu di belakang saksi korban duduk selanjutnya saat saksi mengambil kayu tersebut dengan tangan kanan saksi, kurang lebih tujuh orang yang berada disebelah saksi korban langsung pergi dari kursi tersebut, dan saksi dari arah belakang saksi korban tidak melihat jelas muka saksi korban langsung dengan tangan kanan yang sudah memegang kayu tersebut saksi mengayunkan kayu tersebut keatas dan mengarahkan ke bagian bahu kanannya sebanyak satu kali. Selanjutnya saksi korban langsung lari menuju ke pintu masuk Circle-K namun saksi korban salah masuk pintu dan malah nabrak kaca circle-K dan langsung jongkok menghadap ke utara dengan tangan merintang di depan mukanya, selanjutnya saksi mendekatinya kemudian saksi dari belakang saksi korban dengan posisi berdiri langsung mengayunkan tangan kanan yang masih memegang kayu tersebut ke bahu kanan saksi korban dan hal tersebut saksi lakukan tiga kali bersamaan dengan saksi memukulnya saat posisi saksi korban jongkok, tiba-tiba DIMAS GEOVANO SEBASTIAN yang sudah saksi lihat tangan kanannya memegang besi ulir yang ujungnya T tersebut juga mengayunkan besinya tersebut mengarah ke bahu kanan saksi korban Setelah itu saksi langsung pergi bersama DIMAS GEOVANO SEBASTIAN alias DOUGLAS dari tempat



tersebut ;-----

- Maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk meluapkan emosi saksi karena saksi pikir MADE DONI ADI PUTRA adalah SAMSUL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi SLAMET ZAINUL ARIFIN**, di bawah sumpah Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Kedua laki-laki DEVI APRIANSA alias BANDUNG dan terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut saksi tangkap bersama teman-teman saksi pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Nusa Kambangan Gang Dahlia Denpasar ; -----
- Bahwa DEVI APRIANSA alias BANDUNG dan terdakwa TERDAKWA ANAK pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekira pukul 01.25 wita, bertempat di depan Circle-K Jalan A. Yani Denpasar telah melakukan tindakan pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban I MADE DONY ADI PUTRA ;-----
- Bahwa DEVI APRIANSAH dan terdakwa TERDAKWA ANAK pada saat saksi interogasi mereka melakukan kekerasan terhadap MADE DONY ADI PUTRA bersama-sama dengan teman lainnya yang bernama GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY dan BAGUS MAHESA BAYU ;-----
- Bahwa keterangan terdakwa TERDAKWA ANAK, telah melakukan kekerasan MADE DONY ADI PUTRA dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan pipa besi dari arah depan pada saat korban MADE DONY ADI PUTRA posisi jongkok dan kepala merunduk sedangkan kedua tangan korban melindungi mukanya , memukul pipa besi sebanyak satu kali, setelah memukul korban TERDAKWA ANAK langsung kabur ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak **TERDAKWA ANAK** yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban I MADE DONY

Hal.11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



ADI PUTRA bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama DEVI APRIANSAH alias BANDUNG, GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOGLAS dan BAGUS MAHESA BAYU alias BAGUS pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekitar pukul 01.25 wita, yang bertempat di depan Circle-K Jalan A. Yani Denpasar ;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara : pertama terdakwa lihat DEVI APRIANSAH alias BANDUNG memukul korban dengan menggunakan kayu pada bagian pundak kanan satu kali, terdakwa masih duduk diatas sepeda motor karena belum tahu sasaran, karena yang mengetahui sasaran yang dicari hanya DEVI APRIANSAH alias BANDUNG. Setelah terdakwa lihat DEVI APRIANSAH memukuli sasaran (saksi korban) lalu melihat BAGUS menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh baru kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi pipa pada bagian kepala atas sedangkan posisi korban saat terdakwa pukul pada posisi menunduk ;

- Bahwa terdakwa karena solidaritas ikut-ikutan teman DEVI APRIANSAH als BANDUNG memiliki masalah dengan seseorang yang bernama SAMSUL,



Namun ternyata DEVI APRIANSAH als BANDUNG salah orang atau salah sasaran telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang dikira SAMSUL oleh saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dan terdakwa pun juga salah karena mengikuti saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG ; -----

- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 18 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wita, pada saat terdakwa main ke Posko Tri Murti, disana terdakwa bertemu dengan DEVI APRIANSAH als BANDUNG kemudian BANDUNG bercerita kepada terdakwa bahwa dia ada masalah dengan seseorang yang bernama SAMSUL ; Kemudian pada tanggal 19 Mei 2015, sekira pukul 23.00 wita, terdakwa pergi ke Kebun tempat terdakwa biasa ngumpul di daerah Tegal Denpasar. Saat terdakwa tiba di kebun sudah ada BANDUNG di tempat tersebut kemudian oleh BANDUNG terdakwa langsung di ajak ke Lapangan Lumintang untuk mencari SAMSUL karena di ketahui oleh BANDUNG, SAMSUL biasa ngumpul di Lapangan Lumintang. Karena tidak ada SAMSUL di Lapangan Lumintang kemudian terdakwa diajak langsung ke Circle-K Jalan A. Yani Denpasar. Tiba di depan Circle-K Jalan A. Yani terdakwa melihat ada kurang lebih tujuh orang duduk-duduk di depan Circle-K, kemudian BANDUNG dan DOGLAS turun dari



sepeda motor sedangkan terdakwa posisinya di belakang mereka karena terdakwa di bonceng oleh anak area. Kemudian terdakwa lihat pertama BANDUNG langsung memukul korban MADE DONY ADI PUTRA yang dalam posisi duduk membelakangi BANDUNG dengan menggunakan kayu pada bagian bahu korban, sedangkan teman-temanya semua melarikan diri. Setelah di pukul pertama MADE DONY ADI PUTRA bangun dari tempat duduknya kemudian berusaha lari masuk kedalam Toko Circle-K namun korban salah masuk menabrak kaca, kemudian berbalik sambil melindungi mukanya dengan kedua tanganya namun di pukul lagi dengan kayu oleh BANDUNG pada bahu kananya sebanyak dua kali. Setelah terdakwa lihat BANDUNG dengan DOUGLAS lari kemudian terdakwa menyerang korban MADE DONY ADI PUTRA dengan menggunakan besi pada saat korban dalam posisi jongkok dan kedua tangannya melindungi mukanya. Terdakwa pukul dengan menggunakan besi pada bagian kepala atas dari arah depan. Pada saat terdakwa pukul korban terdakwa lihat pada bagian kepalanya sudah berdarah. Setelah terdakwa memukul korban kemudian terdakwa lihat BAGUS menendang korban MADE DONY ADI PUTRA dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri korban hingga rebah.



Setelah korban tergeletak di depan Circle-K kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan korban ; -----

- Bahwa Pipa besi tersebut terdakwa ambil di kebun yang sejak awal sudah terdakwa bawa dan berencana melakukan penyerangan terhadap saksi korban , dan setelah besi digunakan sudah terdakwa buang di kali depan Kos terdakwa sesaat setelah kejadian tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah salah sasaran telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan Terdakwa dan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dipersidangan baik dari pihak terdakwa maupun Penuntut Umum maka pemeriksaan dinyatakan selesai; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka-luka*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Baju kaos oblong warna putih bergamabar perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang motif loreng TNI;-----

Hal.15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kayu usuk; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum yang akan dijatuhkan kepada dirinya ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka pemeriksaan perkara ini ditutup dan selanjutnya Hakim menyusun pertimbangan hukum untuk dasar penjatuhan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban I MADE DONY ADI PUTRA bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang bernama DEVI APRIANSAH alias BANDUNG, GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOGLAS dan BAGUS MAHESA BAYU alias BAGUS pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekitar pukul 01.25 wita, yang bertempat di depan Circle-K Jalan A. Yani Denpasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara : pertama terdakwa lihat DEVI APRIANSAH alias BANDUNG memukul korban dengan menggunakan kayu pada bagian pundak kanan satu kali, terdakwa masih duduk diatas sepeda motor karena belum tahu sasaran,



karena yang mengetahui sasaran yang dicari hanya DEVI APRIANSAH alias BANDUNG. Setelah terdakwa lihat DEVI APRIANSAH memukuli sasaran (saksi korban) lalu melihat BAGUS menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh baru kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi pipa pada bagian kepala atas sedangkan posisi korban saat terdakwa pukul pada posisi menunduk ;

- Bahwa terdakwa karena solidaritas ikut-ikutan teman DEVI APRIANSAH als BANDUNG memiliki masalah dengan seseorang yang bernama SAMSUL, Namun ternyata DEVI APRIANSAH als BANDUNG salah orang atau salah sasaran telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang dikira SAMSUL oleh saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG dan terdakwa pun juga salah karena mengikuti saksi DEVI APRIANSAH als BANDUNG ;

- Bahwa sebelumnya Pada tanggal 18 Mei 2015, sekira pukul 21.00 wita, pada saat terdakwa main ke Posko Tri Murti, disana terdakwa bertemu dengan DEVI APRIANSAH als BANDUNG kemudian BANDUNG bercerita kepada terdakwa bahwa dia ada masalah dengan seseorang yang bernama SAMSUL ; Kemudian pada tanggal 19 Mei 2015, sekira pukul 23.00 wita, terdakwa pergi



ke Kebun tempat terdakwa biasa ngumpul di daerah Tegal Denpasar. Saat terdakwa tiba di kebun sudah ada BANDUNG di tempat tersebut kemudian oleh BANDUNG terdakwa langsung di ajak ke Lapangan Lumintang untuk mencari SAMSUL karena di ketahui oleh BANDUNG, SAMSUL biasa ngumpul di Lapangan Lumintang. Karena tidak ada SAMSUL di Lapangan Lumintang kemudian terdakwa diajak langsung ke Circle-K Jalan A. Yani Denpasar. Tiba di depan Circle-K Jalan A. Yani terdakwa melihat ada kurang lebih tujuh orang duduk-duduk di depan Circle-K, kemudian BANDUNG dan DOGLAS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa posisinya di belakang mereka karena terdakwa di bonceng oleh anak area. Kemudian terdakwa lihat pertama BANDUNG langsung memukul korban MADE DONY ADI PUTRA yang dalam posisi duduk membelakangi BANDUNG dengan menggunakan kayu pada bagian bahu korban, sedangkan teman-temanya semua melarikan diri. Setelah di pukul pertama MADE DONY ADI PUTRA bangun dari tempat duduknya kemudian berusaha lari masuk kedalam Toko Circle-K namun korban salah masuk menabrak kaca, kemudian berbalik sambil melindungi mukanya dengan kedua tanganya namun di pukul lagi dengan kayu oleh BANDUNG pada bahu kananya sebanyak dua kali.



Setelah terdakwa lihat BANDUNG dengan DOUGLAS lari kemudian terdakwa menyerang korban MADE DONY ADI PUTRA dengan menggunakan besi pada saat korban dalam posisi jongkok dan kedua tangannya melindungi mukanya. Terdakwa pukul dengan menggunakan besi pada bagian kepala atas dari arah depan. Pada saat terdakwa pukul korban terdakwa lihat pada bagian kepalanya sudah berdarah. Setelah terdakwa memukul korban kemudian terdakwa lihat BAGUS menendang korban MADE DONY ADI PUTRA dari arah depan dengan menggunakan kaki kanan mengenai bahu kiri korban hingga rebah. Setelah korban tergeletak di depan Circle-K kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan korban; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; -----

Hal.19 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang didakwa yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan terang-terangan ; -----
3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----
4. Unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **TERDAKWA ANAK** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *barang siapa* terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan juga dapat diartikan dimuka umum berarti suatu tindak pidana itu dilakukan di tempat dimana umum atau masyarakat dapat melihatnya. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam Persidangan dapat diuraikan bahwa pemukulan terhadap saksi korban I MADE DONY ADI PUTRA yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekitar pukul 01.25 wita, yang bertempat di depan Circle-K Jalan A. Yani Denpasar yang mana dari jalan tersebut dapat dilihat oleh orang lain dengan keadaan pengcahayaan terang oleh lampu. Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan telah terpenuhi*.

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama berarti tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan pengertian kekerasan yaitu menggunakan tenaga secara tidak sah atau secara melawan hukum yang ditujukan kepada barang atau orang. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berawal dari saksi korban MADE DONY

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI PUTRA bersama-sama dengan teman saksi datang ke Circle K untuk berbelanja dengan mengendarai sepeda motor setelah belanja saksi korban duduk-duduk sambil ngorbrol bersama teman-teman selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat di depan Circle K di jalan A. Yani Utara Denpasar datang kurang lebih tiga puluh orang datang ke Circle K dengan membawa sepeda motor parkir di depan circle K dengan ada yang membawa double stik, pipa besi dan tongkat pemukul Base Ball langsung turun dan mendekati saksi korban dan teman-temannya kemudian teman-teman saksi korban kabur dan saksi korban berusaha kabur, Selanjutnya DEVI APRIANSAH alias BANDUNG turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa TERDAKWA ANAK posisinya di belakang DEVI APRIANSAH alias BANDUNG karena terdakwa tidak tahu sasaran (SAMSUL yang akan dicari) yang akan di serang oleh DEVI APRIANSAH alias BANDUNG. Kemudian selanjutnya setelah terdakwa melihat DEVI APRIANSAH alias BANDUNG memukul menggunakan kayu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke seorang laki-laki yakni saksi korban MADE DONY ADI PUTRA yang sedang lari kearah Circle-K terdakwa menyangka itu adalah sasaran (SAMSUL) yang ternyata saksi korban MADE DONY ADI PUTRA, sehingga terdakwa langsung menyerang saksi korban MADE DONY ADI PUTRA pada saat lari kearah Circle-K dan menabrak kaca Circle-K karena salah masuk dikira pintu Circle-K pada saat saksi korban posisi jongkok dan merunduk di depan kaca sambil melindungi mukanya dengan kedua tangannya langsung terdakwa pukul kepalanya (kepala atas) dengan menggunakan pipa besi. Setelah memukul korban MADE DONY ADI PUTRA sebanyak satu kali terdakwa langsung pergi, namun pada saat terdakwa pergi terdakwa dapat menoleh kearah korban terdakwa melihat DEVI APRIANSAH alias BANDUNG masih memukuli saksi korban MADE DONY ADI PUTRA. Kemudian terdakwa menaiki sepeda motor hendak pergi, namun pada saat terdakwa duduk di atas sepeda motor terdakwa dapat melihat kearah korban terdakwa lihat BAGUS MAHESA BAYU alias BAGUS menendang dengan kaki kanan pada bagian bahu kiri korban hingga saksi korban MADE DONY ADI PUTRA roboh kelantai. Kemudian terdakwa kabur bersama teman-teman terdakwa meninggalkan saksi korban MADE DONY ADI PUTRA, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan secara tenaga bersama-sama yang dilakukan terdakwa TERDAKWA ANAK, saksi DEVI APRIANSAH alias BANDUNG, GEDE DIMAS NANDA DIA RIZKY alias DOGLAS dan BAGUS MAHESA BAYU alias BAGUS pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, sekitar pukul 01.25 wita, yang bertempat di depan Circle-K Jalan A. Yani Denpasar dengan cara DEVI APRIANSAH alias BANDUNG

Hal.21 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan menggunakan kayu pada bagian pundak sebanyak empat kali, DIMAS GEOVANO SEBASTIAN alias DOUGLAS memukul dengan besi ulir yang ujungnya bentuk huruf T, lalu BAGUS MAHESA BAYU alias BAGUS menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh selanjutnya Terdakwa TERDAKWA ANAK memukul sebanyak satu kali bagian kepala saksi korban MADE DONY ADI PUTRA menggunakan pipa besi sehingga mengakibatkan saksi korban MADE DONY ADI PUTRA Luka-luka dengan Hasil Visum Et Repertum No.058/RM/RSUKI/VI/2015 yang ditandatangani Dr Nyoman Golden Sp.BS dokter spesialis bedah saraf pada Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar, Kesimpulan : luka terbuka di kepala dan patah tulang tengkorak dan kelumpuhan otot mata kiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa anak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Anak, makaperludipertimbangkanterlebihdahuluhal-halyangmemberatkandan meringankan

Hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka di kepala dan patah tulang tengkorak dan kelumpuhan otot mata kiri dan merugikan saksi korban.

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, terhadap diri Terdakwa yang masih tergolong anak-anak, sekiranya Hakim perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan pula keadaan-keadaan disekitar diri Terdakwa yang menyertai bahkan mempengaruhinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan/Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat untuk anak : -----

Tanggapan pihak keluarga / orang tua anak :

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Terdakwa, sehingga keluarga berharap agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan mohon, agar terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang penjatuan pidana penjara terhadap anak, yang mana penjatuan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana yang terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka adalah termasuk katagori tindak pidana yang sangat membahayakan ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat umur dari terdakwa sampai saat ini adalah 17 tahun memungkinkan terhadap diri terdakwa diajatuhi pidana penjara, pidana penjara disini dimaksudkan agar terdakwa dapat dilakukan pembinaan khusus bagi terdakwa agar sementara waktu mereka dapat dijauhkan dari lingkungan pergaulan semula ketika waktu terdakwa melakukan tindak pidana semula dan kemudian setelah terdakwa menjalani masa pidana dengan pembinaan yang cukup agar bisa kembali ketengah keluarga atau kemasyarakatan dengan suatu harapan agar menjadi anak yang lebih baik;-----

Hal.23 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang dijatuhi pidana ditempatkan di LPKA(Lembaga Pembinaan Khusus Anak);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa telah dipandang adil sesuai amar berikut ini;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah,maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata adalah merupakan alat dan hasil tindak pidana dan agar jangan barang bukti tersebut dipakai lagi untuk mengulangi tindak pidana yang serupa oleh terdakwa adalah lebih tepat barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) Baju kaos oblong warna putih bergambar perempuan warna hitam;

 - 1 (satu) buah celana panjang motif loreng TNI; -----
 - 1 (satu) buah kaus usuk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **SENIN, tanggal 14 SEPTEMBER 2015**, oleh : **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

H a k i m,

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

Hal.25 dari 18 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps